



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1952 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2023-147397367- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442 (CONC. 1952)*".

La presentación de fecha 12 de diciembre de 2023 mediante la cual ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC notificó la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL MEDIA, LLC y sus subsidiarias.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-09598043-APN-SCE#ANC), emitido el 27 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL MEDIA, LLC ("ENCOMPASS DIGITAL") y sus subsidiarias, por parte de ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC ("ENCOMPASS HOLDINGS"), a partir de una reestructuración extrajudicial de la estructura del capital y las obligaciones financieras de ENCOMPASS DIGITAL.

ENCOMPASS HOLDINGS es controlado por CERBERUS EDM AGGREGATOR, LLC, que posee el 77,27% de su capital, y es propiedad de las filiales de los prestamistas garantizados del grupo *CERBERUS*.

En Argentina, ENCOMPASS DIGITAL controla a ENCOMPASS DIGITAL MEDIA ARGENTINA S.A. (“ENCOMPASS ARGENTINA”), sociedad activa en el sector de servicios de telecomunicaciones, medios y tecnología, dedicada a la prestación de servicios de transmisión y recepción satelital de señales de televisión, video, audio, datos e internet.

La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL y sus subsidiarias por parte de ENCOMPASS HOLDINGS infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se advierten relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Asimismo, no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada.

En consecuencia, el Dictamen opina que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En consecuencia, la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL MEDIA, LLC y sus subsidiarias, por parte de ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la

Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2023-147397367- -APN-DR#CNDC, caratulado: "ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442 (CONC. 1952)".

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL MEDIA, LLC ("ENCOMPASS DIGITAL") y sus subsidiarias, por parte de ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC ("ENCOMPASS HOLDINGS").
2. La operación notificada resulta de una reestructuración extrajudicial de la estructura del capital y las obligaciones financieras de ENCOMPASS DIGITAL y sus subsidiarias.
3. De manera previa al cierre de la operación, ENCOMPASS DIGITAL MEDIA GROUP LLC ("ENCOMPASS MEDIA GROUP"), controlante de ENCOMPASS DIGITAL, aportó sus activos a ésta última, que junto a todos los activos de ENCOMPASS DIGITAL, garantizaban el préstamo y la línea de créditos tomadas por ésta última con empresas controladas por CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT L.P.,¹ CLIPPER HOLDING L.P. y CRESTLINE SPECIALTY LENDING II, L.P., (en conjunto, "CERBERUS"). Cabe aclarar que ENCOMPASS HOLDINGS es propiedad de las filiales de los prestamistas garantizados.
4. ENCOMPASS HOLDINGS es controlado por CERBERUS EDM AGGREGATOR, LLC., que posee el 77,27% de su capital.
5. En Argentina, ENCOMPASS DIGITAL controla a ENCOMPASS DIGITAL MEDIA ARGENTINA S.A. ("ENCOMPASS ARGENTINA").
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de diciembre de 2023 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se produjo el 12 de diciembre de 2023 (ingreso de la presentación inicial el 11 de diciembre de 2023, fuera del horario de atención, considerado dentro de las 2 primeras horas).

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 12 de diciembre de 2023, ENCOMPASS HOLDINGS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.

¹ Con una participación del 77,27% del capital del comprador.

9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
10. El 19 de diciembre de 2023, tras analizar la presentación efectuada, se consideró que la información se hallaba incompleta y se formularon observaciones al formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr y que el mismo quedaría suspendido hasta tanto se diera cumplimiento a los requerimientos formulados, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución (ex) SC 905/2023.
11. El 4 de enero de 2024, la ex CNDC solicitó al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
12. El 4 de octubre de 2024, y en atención a que la operación notificada presentaba uno de los elementos de exclusión del trámite mediante Procedimiento Sumario (PROSUM), se requirió a la parte notificante que acompañe el correspondiente formulario F1.
13. Finalmente, el 2 de diciembre de 2025, luego de sucesivas presentaciones parciales, la parte notificante dio respuesta a todo lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el artículo 14 de la LDC a partir del día hábil posterior al enunciado.
14. El 2 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 2 de diciembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación y empresas involucradas

16. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo de ENCOMPASS DIGITAL, por parte de ENCOMPASS HOLDINGS, a partir de la reestructuración financiera extrajudicial de la estructura de capital y las obligaciones financieras.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 3 de febrero de 2023, la ex Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 63/2023, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 162,55).

17. En Argentina, ENCOMPASS DIGITAL controla ENCOMPASS ARGENTINA.
18. ENCOMPASS ARGENTINA está activa en el sector de servicios de telecomunicaciones, medios y tecnología, en la gestión y distribución de contenido audiovisual. Su objeto comprende la prestación de servicios de transmisión y recepción satelital de señales de televisión, video, audio, datos e internet, tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, la empresa participa en la adquisición, alquiler y administración de segmentos satelitales y/o terrestres, incluyendo cualquier otro medio o infraestructura destinado a la transmisión y recepción de señales. Esto le permite ofrecer soluciones integrales a sus clientes, desde la gestión operativa de dichas señales.
19. En la siguiente tabla se consignan las compañías afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

**Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresas controladas por el grupo comprador (CERBERUS)	
AMERICAN ACHIEVEMENT CORPORATION (AAC) (EEUU)	Fabrica y distribuye joyas conmemorativas y productos de reconocimiento. La empresa ofrece anillos de graduación, libros anuales, productos de graduación, publicaciones de logros y joyas de afinidad.
CLOSURES SYSTEMS INTERNATIONAL (EEUU)	Realiza actividades de diseño y fabricación de sistemas de cierre innovadores para una amplia gama de aplicaciones en los mercados industriales y de consumo.
CYANCO INTERMEDIATE 2 CORP (EEUU)	Fabricante de productos químicos (cianuro de sodio líquido) que es utilizado para la actividad minera en Argentina.
ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL, INC (EEUU)	Diseña, fabrica y ensambla sistemas de distribución eléctrica, cajas de control y otros componentes de ingeniería que permiten su aplicación a las tecnologías más avanzadas en un conjunto diverso de industrias.
FIDEICOMISO FINANCIERO BUENOS AIRES RENTAL (ARGENTINA)	Servicios del Fideicomiso Financiero con actividad en el mercado inmobiliario.
PQ CORPORATION (EEUU)	Proveedor de silicatos, óxido de silicio y productos derivados que permiten mejoras medioambientales, mejoran los productos de consumo y aumentan la seguridad personal.

STANADYNE CORPORATION (EEUU)	Desarrolla y fabrica bombas de combustible e inyectores de combustible para motores diésel y de gasolina.
SUBSEA COMMUNICATIONS(EEUU)	Diseño, desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones submarinos.
VAPOR ACQUISITION CORP (EEUU)	Fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor.
VCT HOLDINGS, LLC (EEUU)	Servicios bancarios y financieros.

Empresa objeto

ENCOMPASS ARGENTINA	Presta servicios tecnológicos altamente especializados, que abarcan desde la infraestructura satelital y terrestre hasta la edición y distribución de contenido multimedia, consolidando su posición como proveedor estratégico en la cadena de valor de la industria audiovisual y de telecomunicaciones, para permitir que señales de televisión, contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo lleguen a audiencias globales.
---------------------	---

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

20. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se advierten relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

21. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

22. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.

23. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENCOMPASS DIGITAL MEDIA, LLC y sus subsidiarias, por parte de ENCOMPASS DIGITAL MEDIA HOLDINGS, LLC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
24. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1952 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.